



REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE

Klasa: UP/II-034-02/10-01/915

Urbroj: 354-01/10-49

Zagreb, 17. kolovoza 2010.

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave, povodom žalbe žalitelja Audax Viribus d.o.o., Zagreb, zastupan po odvjetnicima iz Odvjetničkom društvu Škrobot i partneri, odvjetnici iz Zagreba radi neprovođenja postupka javne nabave te na ugovor o javnoj nabavi usluge specijalnog čišćenja bolničkog prostora i serviranja hrane naručitelja Klinika za traumatologiju, Zagreb, na temelju članka 134. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 110/07, 125/08) te članka 2. Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (Narodne novine 21/10), donosi slijedeći

RJEŠENJE

1. Zahtjev žalitelja za određivanjem privremene mjere odbija se kao neosnovan.
2. Poništava se pregovarački postupak javne nabave usluge specijalnog čišćenja bolničkog prostora i serviranja hrane naručitelja Klinika za traumatologiju, Zagreb.
3. Odbija se zahtjev žalitelja za nadoknadu troškova postupka.

Obrazloženje

Naručitelj, Klinika za traumatologiju, Zagreb proveo je postupak nabave usluge specijalnog čišćenja bolničkog prostora i serviranja hrane te je dana 17. lipnja 2010. godine sklopio Ugovor za obavljanje poslova higijenskog održavanja bolničkih prostorija i opreme te serviranja hrane bolesnicima s gospodarskim subjektom Harmonija usluge d.o.o., Zagreb.

Žalbu je izjavio gospodarski subjekt Audax Viribus d.o.o., Delnice pozivajući se na odredbe članka 147. stavka 2. točke 5. Zakona.

U žalbi žalitelj navodi kako je do sklapanja ugovora između naručitelja te Harmonija usluga d.o.o., Zagreb došlo bez provođenja postupka javne nabave. Pri tome žalitelj kroz kronologiju postupka obrazlaže kako je u prethodno provedenom postupku javne nabave za predmet nabave koji je i predmet ugovora u ovom postupku naručitelj zaključio kako ponuditelj Harmonija usluge d.o.o., Zagreb ne udovoljavaju uvjetima za pružanje usluge te je poništio postupak javne nabave. Usprkos tome, te bez provođenja postupka javne nabave, naručitelj sklapa ugovor za obavljanje poslova higijenskog održavanja bolničkih prostorija i opreme te serviranja hrane bolesnicima s gospodarskim subjektom Harmonija usluge d.o.o., Zagreb. S obzirom da je naručitelj sklopio ugovor o javnoj nabavi bez provođenja postupka javne nabave i to sa gospodarskim subjektom koji ne udovoljava

uvjetima sposobnosti ugovor je, smatra žalitelj, ništetan te stoga predlaže nadležnom tijelu staviti van snage navedeni ugovor odnosno utvrditi ugovor ništetnim temeljem članak 164. stavka 1. točke 8. Zakona.

Žalitelj također traži nadoknadu troškova postupka specificirano i određeno u ukupnom iznosu od 255.820,00 kuna s pripadajućim PDV-om na taj iznos od 58.362,50 kuna.

Žalitelj traži određivanje privremene mjere stavljanja izvan snage ugovora sklopljenog između Klinike za traumatologiju i Harmonija usluga d.o.o., Zagreb te zabrane primjene navedenog ugovora do pravomoćnog okončanja postupka s obzirom na izloženu opasnost od štetnih posljedica.

Prije nego što se upusti u meritorno odlučivanje o predmetu žalbe ovo tijelo dužno je utvrditi sve procesne pretpostavke odnosno je li žalba dopuštena, pravodobna i izjavljena od ovlaštene osobe. Provjeravajući procesne pretpostavke utvrđeno je da žalitelj izjavio žalbu u skladu sa člankom 147. stavkom 2. točkom 5. Zakona odnosno od saznanja za postupak nabave proveden na način suprotan ovome Zakonu, a najkasnije u roku godine dana od dana kada je taj postupak proveden. Žalitelj je dana 18. lipnja 2010. godine saznao da je naručitelj proveo postupak i sklopio ugovor o javnoj nabavi dok je žalbu izjavio dana 28. lipnja 2010. godine te je ista pravodobna.

Člankom 137. određeno je da nezadovoljna strana može, pod uvjetima utvrđenima Zakonom, izjavljivanjem žalbe i drugih zahtjeva, tražiti zaštitu svojih prava pred Državnom komisijom protiv odluke, radnje, propuštanja radnje naručitelja koju je na temelju ovoga Zakona trebalo obaviti, te postupaka na koje se mora primijeniti ovaj Zakon. Natjecatelj ili ponuditelj u postupku javne nabave, ali i svaki drugi gospodarski subjekt koji ima pravni interes za dobivanje ugovora o javnoj nabavi u predmetnoj javnoj nabavi, odnosno koji je pretrpio ili bi mogao pretrpjeti štetu od navodnoga kršenja subjektivnih prava, može tražiti zaštitu prava te je temeljem citiranih odredbi žalba dopuštena i izjavljena od ovlaštene osobe.

Žalba je djelomično osnovana.

Ovo Rješenje donosi se nakon pregleda, analize i ocijene dostavljene dokazne dokumentacije koja se sastoji od dokumentacije postupka, zapisnika, dokaza o pravovremenosti podnesaka, uložene žalbe te ostale dostavljene dokumentacije.

Žalitelj u žalbi traži određivanje privremene mjere stavljanja izvan snage ugovora sklopljenog između Klinike za traumatologiju i Harmonija usluga d.o.o., Zagreb te zabrane primjene navedenog ugovora do pravomoćnog okončanja postupka s obzirom na izloženu opasnost od štetnih posljedica.

Prema odredbi članka 149. stavak 2. Zakona u prijedlogu za određivanjem privremene mjere žalitelj mora učiniti vjerojatnim postojanje okolnosti na kojima temelji svoj zahtjev. Razmatrajući zahtjev žalitelja za određivanjem privremene mjere osiguranja sukladno članku 149. Zakona o javnoj nabavi, utvrđeno je da žalitelj predlaže zabranu izvršavanja ugovornih obveza. S obzirom da žalitelj nije učinio vjerojatnim postojanje okolnosti na kojima temelji svoj zahtjev, odlučeno je kao u točki 1. izreke ovog rješenja.

Žalitelj u žalbi navodi kako je naručitelj Klinika za traumatologiju sklopio Ugovor o javnoj nabavi bez provođenja postupka javne nabave.

Uvidom u dokumentaciju postupka dostavljenu po naručitelju točnije Zapisnik od dana 17. lipnja 2010. godine utvrđeno je da u istom naručitelj navodi kako temeljem provedenog pregovaračkog postupka sklapa ugovor sa gospodarskim subjektom Harmonija usluge d.o.o., Zagreb koji ugovor počinje s izvršavanjem dana 01. srpnja 2010. godine te će trajati do završetka novog postupka javnog nadmetanja. Prethodno u predmetnom zapisniku naručitelj navodi kako je dana 31. prosinca 2009. godine objavio postupak javne nabave usluge higijenskog održavanja bolničkog prostora i serviranja hrane koji postupak je sam poništio po žalbi žalitelj Audax Viribus d.o.o zbog formalnog neispunjavanja traženih uvjeta tehničke i stručne sposobnosti za segment serviranja hrane odabranog ponuditelja. Kako trenutno važeći ugovor za predmetnu uslugu, navodi dalje u zapisniku naručitelj, ističe dana 30. lipnja 2010. godine, a s obzirom da gospodarski subjekt koji vrši predmetni ugovor, Audax Viribus d.o.o., ne zadovoljava uvjete sposobnosti istog se isključuje iz daljnjeg postupka nadmetanja. Zbog navedenog prisutni kod odlučivanja usuglasili su se da se mora raspisati novo nadmetanje. No s obzirom da postojeći ugovor o vršenju usluge koja je predmet nabave ističe 30. lipnja 2010. godine temeljem članka 16. stavka 1. točka 1. i stavka 2. točka 3. Zakona proveden je pregovarački postupak u kojem je direktor gospodarskog subjekta Harmonija usluge d.o.o, Zagreb na zahtjev ravnatelja Klinike dodatno smanjio ukupnu cijenu ponude za 2%. U prilogu predmetnog zapisnika je i ugovor sklopljen između naručitelja i Harmonija usluga d.o.o., Zagreb u kojem je kao predmet ugovora utvrđeno obavljanje poslova higijenskog održavanja prostorija i opreme te serviranje hrane bolesnicima s rokom izvršavanja do završetka provedbe postupka javne nabave.

Naručitelj je u obrazloženju zapisnika naveo da je proveo pregovarački postupak u smislu članka 16. stavka 1. točke i stavak 2. točke Zakona, odnosno da je do sklapanja predmetnog ugovora došlo provođenjem pregovaračkog postupka javne nabave s prethodnom objavom i pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave. Zakonom o javnoj nabavi jasno su propisani slučajevi u kojima javni naručitelj može odabrati neki od ta dva postupka pa je tako već u članku 13. stavku 8. Zakona propisano da u posebnim slučajevima i okolnostima navedenima u odredbama članaka 14., 15. i 16. Zakona javni naručitelj smije koristiti pregovarački postupak s prethodnom objavom ili bez prethodne objave. Članak 16. Zakona određuje uvjete za odabir pregovaračkog postupka javne nabave kod ugovora o javnim uslugama s prethodnom objavom i bez prethodne objave.

Nadalje člankom 23. Zakona uređen je tijek pregovaračkog postupka javne nabave s prethodnom objavom te je određena obveza naručitelju na objavljivanje poziva koji se objavljuje sukladno odredbama članaka 31. i 32. Zakona. Člankom 25. Zakona određeni su sudionici, tijekom pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave te je u stavku 2. istog članka propisana obveza naručitelju ukoliko je na temelju uvjeta za odabir pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave odabrao takav postupak, javni naručitelj obavezan je u Elektroničkom oglasniku javne nabave u »Narodnim novinama« objaviti obavijest o početku postupka javne nabave koja sadrži podatke iz

Dodatka V. H Zakona. Nadalje, javni naručitelj ne smije nastaviti postupak prije isteka roka mirovanja, koji iznosi 15 dana od dana objave obavijesti o početku postupka javne nabave. Ako je pokrenut postupak pravne zaštite postupak javne nabave smije se nastaviti nakon dostave odluke Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave kojom se žalba odbacuje ili odbija.

Člankom 31. Zakona propisana je obveza objavljivanja kao i sadržaj objave koju je naručitelj bio obavezan objaviti ukoliko je odabrao pregovarački postupak javne nabave s prethodnom objavom te obavijest o početku postupka javne nabave u slučajevima pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave.

Javni naručitelji su obvezni postupati u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi te odabrati postupak javne nabave i provesti ga u skladu sa Zakonom. U predmetnom postupku naručitelj nije postupio u skladu s prethodno citiranom zakonskom odredbom odnosno nigdje nije objavio predmetnu nabavu te je time počinio bitne povrede Zakona iz članka 140. stavka 2. točke 1 i točke 3.

Žalitelj je u žalbi tražio da Državna komisija, s obzirom da je naručitelj sklopio ugovor o javnoj nabavi bez provođenja postupka javne nabave i to sa gospodarskim subjektom koji ne udovoljava uvjetima sposobnosti, stavi van snage navedeni ugovor odnosno utvrdi ugovor ništetnim temeljem članak 164. stavka 1. točke 8. Zakona.

U smislu članak 134. Zakona Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave nadležna je za rješavanje žalbi u postupcima javne nabave propisanim Zakonom. Temeljem članka 151. Zakona u postupku pravne zaštite Državna komisija može: obustaviti postupak zbog odustanka od žalbe, odbaciti žalbu zbog nenadležnosti, nedopuštenosti, neurednosti, nepravodobnosti i zbog toga što je izjavljena od neovlaštene osobe, odbiti žalbu zbog neosnovanosti, poništiti odluku, postupak ili radnju u dijelu kojem je zahvaćena nezakonitošću, proglasiti odluku o pojedinačnim pravima ili postupak ništavim ako je u postupku javne nabave učinjena kakva nepravilnost koja je razlog ništavosti prema odredbama ovoga Zakona i zakona kojim se uređuje upravni postupak, odlučiti o nagodbi sklopljenoj u postupku pred Državnom komisijom, odlučiti o zahtjevu za naknadu troškova žalbenog postupka, odlučiti o određivanju privremene mjere na način određen ovim Zakonom, odlučiti o prijedlogu za nastavak postupka javne nabave.

U smislu članka 151. stavka 4. Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine 47/09) ništetnost upravnog ugovora utvrđuje sud nadležan za upravne sporove na temelju tužbe stranke ili javnopravnog tijela. S obzirom na navedenu odredbu Zakona o općem upravnom postupku ovo tijelo nije nadležno utvrđivati ništetnost ugovora.

Žalitelj je u žalbi postavio i zahtjev za naknadom troškova žalbenog postupka i to na ime troška naknade za vođenje postupka na ime naknade za vođenje žalbenog postupka, upravne pristojbe, troška sastavljanja žalbe te ukupno devet podnesaka žalitelja u iznosu od 255.820,00 kuna, PDV na navedeni iznos od 58.362,50 kuna, dakle ukupno

314.182,50 kuna. Zahtjev žalitelja je u smislu članka 158. stavka 3. Zakona određen, specificiran i dostavljen prije donošenja rješenja.

Člankom 158. stavkom 6. Zakona određeno je da u slučaju djelomičnog usvajanja žalbe, Državna komisija može odlučiti da svaka strana podmiri svoje troškove, da se troškovi žalbenog postupka podijele na jednake dijelove ili da se podijele razmjerno usvajanju žalbe. Kako je žalitelj u žalbi tražio da nadležno tijelo stavi van snage ugovor o javnoj nabavi odnosno utvrdi ugovor ništetnim temeljem članak 164. stavka 1. točke 8. Zakona što nije u nadležnosti ovog tijela odnosno ovo tijelo u smislu članka 151. stavka 1. točke 4. i točke 5. Zakona može poništiti odluku, postupak ili radnju u dijelu kojem je zahvaćena nezakonitošću ili proglasiti odluku o pojedinačnim pravima ili postupak ništavim ako je u postupku javne nabave učinjena kakva nepravilnost koja je razlog ništavosti prema odredbama ovoga Zakona i zakona kojim se uređuje upravni postupak, žalitelj je u svom žalbenom zahtjevu, s obzirom na odluku iz točke 1. i 2. izreke ovog rješenja, djelomično uspio te je u smislu članka 158. stavak 6. Zakona ovo tijelo odlučilo da svaka strana podmiri svoje troškove te odbilo zahtjev žalitelja za naknadom troškova postupka.

Temeljem svega navedenoga, odlučeno je kao u izreci rješenja.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovoga Rješenja ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka Rješenja.



Dostaviti:

1. Klinika za traumatologiju Zagreb, Draškovićeve 19, Zagreb
2. Odvjetničko društvo Škrobot i partneri
Odvjetnik Marijan Vešligaj, Freudova 9, Zagreb
3. Državni ured za reviziju, Tkalčičeva 19, Zagreb
4. Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva,
Uprava za sustav javne nabave, Zagreb, Vukovarska 78
5. Pismohrana, ovdje